

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3772/2535

บริษัทลัญฉนา จำกัด

โจทก์

นายสิทธิศักดิ์ จันทศักดิ์ กับพวก

จำเลย

บริษัทลัญฉนา จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 58 ไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์เห็นว่า การที่ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนั้นเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 50,51)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 79,174 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 73,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน แก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 47)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 48)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน กล่าวคือศาลแรงงานกลางพิจารณาภาพถ่ายเอกสารหมายเลข 12 แล้วเห็นว่าจะใช้เวลาซ่อมรถคงไม่เกิน 7 วัน ซึ่งผิดกับคำเบิกความของนายวาติศ งามสกุลรุ่งโรจน์นางสาวยุพา ศรีสุนทรไชย และจำเลยที่ 1 โดยนายวาติศ ว่าจะใช้เวลาซ่อมรถประมาณ 3 เดือน นางสาวยุพาว่าจะใช้เวลาซ่อมรถประมาณ 50 วัน และจำเลยที่ 1 ว่าจะใช้เวลาซ่อมรถประมาณ 30 วันนั้น เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน กล่าวคือศาลแรงงานกลางพิจารณาภาพถ่ายเอกสารหมายเลข 12 แล้วเห็นว่าจะใช้เวลาซ่อมรถคงไม่เกิน 7 วัน ซึ่งผิดกับคำเบิกความของนายวาติศ งามสกุลรุ่งโรจน์นางสาวยุพา ศรีสุนทรไชย และจำเลยที่ 1 โดยนายวาติศ ว่าจะใช้เวลาซ่อมรถประมาณ 3 เดือน นางสาวยุพาว่าจะใช้เวลาซ่อมรถประมาณ 50 วัน และจำเลยที่ 1 ว่าจะใช้เวลาซ่อมรถประมาณ 30 วันนั้น เห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ให้ยกคำร้อง

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สุชาติ สุขสมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ